

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N. 105/2002/GS/SEDUC/MT.

Estabelece normas que disciplinam Estágio Curricular de Estudante do Ensino Médio, Educação Profissional de Nível Médio, Superior e Escolas de Educação Especial.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Regularizar o estágio curricular de estudantes de Ensino Médio, Educação Profissional de Nível Médio, Superior e Escolas de Educação Especial.

Art. 2º - Cumprir o que estatui o artigo 4º do Decreto N 87 497, de 18 de agosto de 1982, que regulamenta a Lei N 6.494/77, atendendo ao seu artigo 2º, dispondo sobre "as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio" e, ainda, ao seu artigo 3º que aponta "o estágio curricular, como procedimento didático-pedagógico, é atividade de competência da Instituição de Ensino a quem cabe a decisão sobre a matéria"

Parágrafo Único: As Instituições de Ensino estabelecerão na programação didático-pedagógica, a carga horária, duração e jornada do estágio, condições imprescindíveis para caracterização e definição dos campos de estágios, sistemática de organização, orientação, supervisão e avaliação de estágio curricular

Art. 3º - O estágio deve ser admissível em situações tanto de treinamento na iniciação para o trabalho, quanto ao saber científico e tecnológico, como na transversalidade inerente às disciplinas denominadas de formação geral que serão suficientemente adequadas a afazeres em escritórios, setores terciários e outras organizações diversas

Parágrafo Único - São objetivos do Estágio

- a) proporcionar ao Estudante o desenvolvimento de habilidades técnicas, através do convívio profissional;
- b) proporcionar o aperfeiçoamento técnico-cultural e científico do Estudante, através de atividades relacionadas com sua área de formação, visando à complementação educacional;
- c) possibilitar ao Estagiário a ampliação de seus conhecimentos teóricos em situações reais de trabalho, através do fornecimento de insumos teóricos e práticos;
- d) dotar os Estagiários de conhecimentos relevantes para a formação e o desenvolvimento de atividades e de comportamento adequados ao relacionamento sócio-profissional.

Art. 4º - Regularizar o estágio de estudantes em conformidade ao art 82, da Lei n 9 394/96-LDB e considerando a notificação recomendatória n 774/2 002, da Procuradoria Geral do Ministério Público do Trabalho no que tange as providências cabíveis sobre a matéria

§ 1º: O estágio realizado conforme o caput do artigo anterior, não estabelece vínculo empregatício de qualquer natureza, devendo o Estagiário estar assegurado contra acidentes pessoais, mediante Apólice de Seguro, previamente estipulada entre as Partes, podendo receber bolsa de estágio-mensal

§ 2º: Exigir-se-á que a contratação do Seguro em Grupo ou Individual tenha valor compatível com a dignidade do Magistério e que a Companhia Seguradora tenha escritório no Município onde reside o Estagiário ou que proporcione meios de fácil acesso para eventual reivindicação de direitos

§ 3º: Havendo fixação de bolsa-mensal, esta deverá conter valor fixo, devendo ser paga até o 5º dia de cada mês subsequente ao realizado, oportunidade em que o Estagiário deve assinar o respectivo recibo de quitação.

Art. 5º - Fica estabelecido o cumprimento dos artigos 3º a 6º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8 069/90, que recomendam a atenção especial às condições necessárias para manutenção da frequência às aulas e tempo para assimilar o aprendizado, circunstâncias que apontam para uma carga horária de estágio que atenda a esses requisitos, nos termos dos artigos 62, 63, 67 e 69, do referido Estatuto.

Parágrafo Único: Os diretores dos estabelecimentos de ensino das administrações públicas ou privadas deverão garantir o que estatui o Decreto n 1.854-N, de 09 de fevereiro de 1984, respeitando a alteração concedida pelo Decreto n 4 319-N, de 1998, que dispõe sobre a jornada diária para o estágio, podendo essa carga horária ser alterada, respeitado o limite máximo estipulado no § 2º, do art. 6º. de acordo com o perfil profissional exigido pela função a ser desempenhada

Art. 6º - Os estágios serão desenvolvidos mediante celebração de convênios firmados entre os estabelecimentos de ensino e empresas ou outras instituições estaduais e privadas, que tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de formação

§ 1º - Somente poderão receber estagiários, as instituições que tenham condições de proporcionar experiências práticas na área de formação do estudante

§ 2º - O estágio destina-se na educação de adolescentes, adultos e na educação especial que estejam regularmente matriculados, com frequência efetiva e real aproveitamento escolar na Instituição de Ensino

§ 3º - O estágio deve ser fiscalizado pela instituição de ensino em relação à carga horária, não excedendo a 04 (quatro) horas diárias e nem ultrapassando a 20 (vinte) horas semanais, devendo, entretanto, compatibilizar-se com as atividades escolares do estudante a fim de evitar prejuízo de ordem discente.

Art. 7º - Cumprir o que dispõe o artigo 82, da Lei n. 9 394, de 20 de dezembro de 1996, explícito quando institui que "os sistemas de ensino estabelecerão as normas para realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados no ensino médio e superior em sua jurisdição", tendo como princípio o Parecer CEB n. 15/98-CNE, que institui as Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio

Art. 8º - Compete a Instituição que oferece cursos de educação profissional estabelecer as competências específicas em sintonia com os princípios que regem o Parecer n. 16/99 CNE, da Educação Profissional.

§ 1º - São de caráter laboral, situações requeridas na perspectiva de articular e mobilizar as ações de valores éticos, habilidades necessárias para o desempenho eficiente requerida pela natureza do trabalho, contextualizada através da prática no mundo do trabalho.

§ 2º - A obrigatoriedade de estágio para efeito de certificação, depende do plano de curso, se assim o determinar. A vinculação teoria/prática deve ser concretizada através do estágio curricular que poderá ser ou não remunerado.

Art. 9º - A contratação do estagiário será feita mediante Termo de Compromisso para Realização de Estágio, celebrado entre o Estudante e a Entidade Contratante, com interveniência obrigatória da Instituição de Ensino

§ 1º - O referido Termo de Compromisso deverá ser preenchido e assinado em 3 (três) vias, ficando cada Parte com uma via do documento